壹、指定應繼分

一、法无明文，通說、實務均肯認（台中地院94家訴112）

二、§1138：須以遺囑為之，且不得違反特留分之規定

三、受益人須為繼承人

四、須待分割才能確定標的物由何人取得

五、受益人得單獨辦理指定應繼分之登記（土登規則§120適用於法定及指定）

六、不罹於消滅時效（遺贈為5年）（29院1985、36院解3762、56台上631例、史、戴、林、振、李宜琛）

七、受益繼承人先死亡時，代位繼承人可繼承指定應繼分

貳、法定應繼分

一、配偶（§1144）

①與所有直血卑平均

1、林：規定不合理 → JP§900① 配偶占$\frac{1}{2}$

2、JP神戶裁判所平成6.6.25 認以TW民為本國法之案件實有不当，依JP法例（國際私法），TW民此部分違反JP公序良俗，排除適用

②與父母、兄弟姊妹繼承為$\frac{1}{2}$

③與祖父母繼承時$\frac{2}{3}$

④无血親繼承人時為全部

⑤重婚未撤銷或有J362、552情形

1、通、實：平均分配配偶應繼分說

2、模：與第一順位人類繼承採前後妻同時計入平均總數，與後順位繼承人則為$\frac{1}{2}$

二、血親繼承人

1、§1141本文：同一順序，按人數平均繼承

2、§1141但：法律另有規定者，ex：§1139、1144

3、代位繼承人僅得繼承被代位人之應繼分，不得算入總人數

4、§1142養子女應繼分為婚生子女之$\frac{1}{2}$ → 違反平等原則 → 已刪